

01_terminvorschlag_ruecknahme_m.eml

eml/01_terminvorschlag_ruecknahme_m.eml

Von	y.barsch@wvb-grundbesitz.de
An	s.threin@insolvenz-threin.de
Datum	Mon, 01 Jun 2026 09:10:00 +0200
Betreff	Terminvorschlag Ruecknahme Mietflaeche

Sehr geehrte Frau Dr. Threin,

wir schlagen den 11.06.2026, 10:00 Uhr, fuer die Ruecknahme der Mietflaeche Kantstrasse 88-90 vor.
Bitte bringen Sie alle Schluessel und Transponder mit.

Mit freundlichen Gruessen

Yvonne Barsch

02_beauftragung_wertminderungsg.eml

eml/02_beauftragung_wertminderungsg.eml

Von	s.threin@insolvenz-threin.de
An	d.rausch@sv-rausch-berlin.de
Datum	Thu, 18 Jun 2026 14:05:00 +0200
Betreff	Beauftragung Wertminderungsgutachten

Sehr geehrter Herr Rausch,

hiermit beauftrage ich Sie mit der Erstellung eines Gutachtens zur Wertminderung der Mietflaeche Kantstrasse 88-90 nach Rueckgabe. Das Rueckgabeprotokoll vom 11.06.2026 liegt bei.

Mit freundlichen Gruessen

Dr. Sabine Threin

03_nachfrage_stand_kautionsausk.eml

eml/03_nachfrage_stand_kautionsausk.eml

Von	v.ehmke@kanzlei-ehmke.de
An	s.threin@insolvenz-threin.de
Datum	Thu, 16 Jul 2026 11:30:00 +0200
Betreff	Nachfrage Stand Kautionsauskehr

Sehr geehrte Frau Dr. Threin,

namens der WVB Grundbesitz Charlottenburg GmbH & Co. KG frage ich nach dem Stand der Pruefung unseres Antrags auf Kautionsauskehr vom 10.07.2026. Wir bitten um Ruecksprache bis 25.07.2026.

Mit freundlichen Gruessen

Dr. Volker Ehmke

04_rueckforderung_deposit_cowor.eml

eml/04_rueckforderung_deposit_cowor.eml

Von	info@coworkzone-ev.de
An	s.threin@insolvenz-threin.de
Datum	Fri, 12 Jun 2026 16:40:00 +0200
Betreff	Rueckforderung Deposit Coworkzone e.V.

Sehr geehrte Frau Dr. Threin,

wir hatten bei der Flexhof Berlin GmbH ein Deposit von 3.200 EUR hinterlegt und moechten dieses zur Insolvenztabelle anmelden. Anbei unser Untermietvertrag als Nachweis.

Mit freundlichen Gruessen

Coworkzone e.V.

05_mitteilung_pruefungsergebnis.eml

eml/05_mitteilung_pruefungsergebnis.eml

Von	s.threin@insolvenz-threin.de
An	poststelle@amtsgericht-charlottenburg.berlin.de
Datum	Tue, 21 Jul 2026 09:00:00 +0200
Betreff	Mitteilung Pruefungsergebnis vor Termin

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei die vorlaeufige Tabelle mit Pruefungsergebnissen zum Termin am 28.08.2026. Zwei Forderungen bleiben bestritten (IT-Systemhaus Bergmann, Unterkunde Freelance Base UG).

Mit freundlichen Gruessen

Dr. Sabine Threin

insolvenzrecht-forderungspruefung-mietkaution-berlin.eml

eml/2026-07-06_/insolvenzrecht-forderungspruefung-mietkaution-berlin.eml

Von	sachbearbeitung.verwalter@privatpost.de
An	kanzlei-lindenhof@privatpost.de
Datum	Mon, 06 Jul 2026 09:18:00 +0200
Betreff	Prüfungstermin Flexhof Unterlagen

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei die aktuelle Forderungstabelle. Bitte achten Sie besonders auf die Kautionspositionen, weil der Vermieter in der Anmeldung nicht zwischen Insolvenz- und Masseforderungen trennt.

Mit freundlichen Grüßen

N. Behrens

20_tabellenauszug_vollstaendig.csv

Lfd_Nr	Glaebiger	Angemeldeter_Betrag_EUR	Grund	Status_Pruefungstermin
1	Finanzamt Berlin Charlottenburg	18420.50	Umsatzsteuer 2025	festgestellt
2	Berliner Sparkasse	142000.00	Kontokorrentkredit	festgestellt
3	Deutsche Rentenversicherung Bund	9840.30	Sozialversicherungsbeitraege	festgestellt
4	Reinigungsservice Nord GmbH	4120.00	Dienstleistungsrechnungen	festgestellt
5	IT-Systemhaus Bergmann	6780.00	Wartungsvertrag	bestritten
6	Unterkunde Coworkzone e.V.	3200.00	Deposit-Rueckforderung	festgestellt
7	Unterkunde Studio Nordlicht GbR	4800.00	Deposit-Rueckforderung	festgestellt
8	Unterkunde Freelance Base UG	2600.00	Deposit-Rueckforderung	bestritten
9	Getraenke Schmidt KG	1140.00	Lieferantenrechnung	festgestellt
10	Facility Management Rausch	3980.00	Wartungsvertrag	festgestellt
11	Personal - 6 ehemalige Beschaeftigte	28400.00	Lohnrueckstaende	festgestellt
12	Versicherung Nordstern AG	2140.00	Betriebshaftpflicht Restpraemie	festgestellt
13	Buerobedarf Klaas GmbH	890.00	Lieferantenrechnung	festgestellt
14	WVB Grundbesitz Charlottenburg GmbH & Co. KG	63540.00	Kaution/Nutzungsent-schaedigung/Instandsetzung	teilweise bestritten (14200 EUR)

kontobewegungen_flexhof_maerz_juni_2026.csv

csv/kontobewegungen_flexhof_maerz_juni_2026.csv

Datum	Buchungstext	Betrag_EUR	Saldo_EUR
2026-03-31	Miete WVB Grundbesitz	-21600.00	18400.00
2026-04-15	Einzahlung Unterkunden	32400.00	50800.00
2026-04-30	Miete WVB Grundbesitz	-21600.00	29200.00
2026-05-15	Einzahlung Unterkunden	28900.00	58100.00
2026-05-31	Kontokorrentverrechnung Berliner Sparkasse	-8900.00	49200.00
2026-06-02	Insolvenzantragstellung	0.00	49200.00

unterkunden_deposit_uebersicht.csv

csv/unterkunden_deposit_uebersicht.csv

Unterkunde	Deposit_EUR	Vertragsbeginn	Vertragsende	Status
Coworkzone e.V.	3200.00	2023-02-01	2026-06-02	angemeldet
Studio Nordlicht GbR	4800.00	2022-11-01	2026-06-02	angemeldet
Freelance Base UG	2600.00	2024-05-01	2026-06-02	bestritten

forderungstabelle_pruefungstermin_2026.csv

Gläubiger	Betrag	Kategorie	Vorläufige Behandlung	Beleg
Vermieter Spreebogen GmbH	312000	Miete und Schaden	teilweise bestreiten	Mietkonto
Unterkunde Atelier 7	8400	Deposit	Rechtsgrund prüfen	Vertrag
Hausbank Mitte	486000	Kontokorrent	Sicherheiten prüfen	Saldo

Tabellenblatt: Daten

Gegenstand	Anzahl	Eigentum behauptet von	Bemerkung
Schreibtische Eiche	82	Schuldnerin	Inventaretiketten
Stühle schwarz	39 fehlen	Vermieter	Streit über Übergabe
Zutrittsleser	12	Leasinggeber	ausgebaut

Tabellenblatt: Pruefung

Flexhof Berlin GmbH - Forderungspruefung Kalkulation			
Glaebiger	Betrag_EUR	Status	Bemerkung
WVB Grundbesitz Charlottenburg	63540.00	teilweise bestritten	14200 EUR Instandsetzung strittig
Berliner Sparkasse	142000.00	festgestellt	Kontokorrentkredit
Unterkunde Coworkzone e.V.	3200.00	festgestellt	Deposit
Unterkunde Freelance Base UG	2600.00	bestritten	kein Untermietvertrag vorgelegt

rueckgabeprotokoll_foto1_bodenbelag_eg.jpg

jpg/rueckgabeprotokoll_foto1_bodenbelag_eg.jpg

Flexhof Berlin - Rueckgabe 11.06.2026

Foto 1: Bodenbelag Empfangsbereich EG

Zustand: starke Abnutzung, punktuelle Flecken

Aufgenommen von: Dipl.-Ing. D. Rausch

Vergleich siehe Musterprotokoll Nachbarobjekt

Anlage zur Akte - interne Dokumentation

Bilddatei: rueckgabeprotokoll_foto1_bodenbelag_eg.jpg

Lindenhof und Partner mbB | Aktenzeichen intern 2026-INS-7594

Forderungsanmeldung Vermieter

Der Vermieter meldet Rückstände aus April bis Juni, Nutzungsentschädigung nach Verfahrenseröffnung und Schadenspositionen aus Rückbau an. Er beansprucht zusätzlich Zugriff auf die Mietkaution.

Die Anmeldung vermischt Insolvenzforderung und mögliche Masseforderung.

Lindenhof und Partner mbB | Aktenzeichen intern 2026-INS-7854

Mietvertrag Kautionsklausel

Die Kaution beträgt 180.000 EUR und sollte auf einem separaten Konto angelegt werden. Die Klausel erlaubt Verrechnung mit fälligen Ansprüchen, spricht aber nicht sauber zwischen laufendem Mietverhältnis und Insolvenzverfahren.

Die Rückbaupflichten sind in einer Anlage geregelt, die bisher nur als Scan vorliegt.

Lindenhof und Partner mbB | Aktenzeichen intern 2026-INS-2278

Bankverrechnung Kontokorrent

Die Bank verrechnet Gutschriften aus Unterkundenverträgen mit Sollsaldo. Der Verwalter prüft, ob die Verrechnung insolvenzrechtlich angreifbar oder durch Sicherheiten gedeckt ist.

Der Kontoauszug zeigt Sammelbuchungen ohne Kundenreferenz.

Lindenhof und Partner mbB | Aktenzeichen intern 2026-INS-2041

Unterkunde Deposit Rückforderung

Ein Unterkunde verlangt Rückzahlung von 8.400 EUR Deposit. Er behauptet, die Zahlung sei treuhänderisch gehalten worden.

Im Vertrag steht lediglich Sicherheitsleistung; ein Treuhandkonto ist nicht genannt.

Lindenhof und Partner mbB | Aktenzeichen intern 2026-INS-8700

Vorbereitung Prüfungstermin

Die Tabelle trennt bestrittene Forderungen, vorläufig feststellbare Insolvenzforderungen und Punkte, die als Masseverbindlichkeit gesondert zu behandeln sind.

Die Anlagenlogik muss so vorbereitet werden, dass Widersprüche im Termin nachvollziehbar begründet werden können.

Lindenhof und Partner mbB | Aktenzeichen intern 2026-INS-5682

Rückgabeprotokoll Fläche

Die Fläche wurde mit 214 Möbelstücken, 39 fehlenden Stühlen, zwei beschädigten Glastüren und ausgebauter Zutrittskontrolle zurückgegeben.

Ob die Möbel der Schuldnerin, dem Vermieter oder Leasinggebern gehören, ist nach dem Protokoll offen.

Gewerbemietvertrag - Vollversion

Zwischen der WVB Grundbesitz Charlottenburg GmbH & Co. KG (Vermieterin) und der Flexhof Berlin GmbH (Mieterin) wird folgender Mietvertrag geschlossen (Auszug Vollversion, ursprünglich unterzeichnet am 14.03.2022):

Mietobjekt

Gewerbeflächen im Erdgeschoss und 1. OG, Kantstrasse 88-90, 10627 Berlin, Nutzfläche 890 qm, nebst 14 Tiefgaragenstellplätzen.

Mietzeit und Miete

Mietbeginn: 01.05.2022, Festlaufzeit 7 Jahre bis 30.04.2029 mit zweimaliger Verlängerungsoption von je 3 Jahren. Nettokaltmiete: 18.400 EUR monatlich, Betriebskostenvorauszahlung: 3.200 EUR monatlich.

Kaution

Die Mieterin hat eine Kaution in Höhe von drei Nettokaltmieten (55.200 EUR) zu leisten, zu hinterlegen auf einem insolvenzfesten, offen ausgewiesenen Kautionskonto gemäß § 551 Abs. 3 BGB analog für Gewerberaum in Verbindung mit der vertraglichen Kautionsabrede in § 12.

Untervermietung

Eine Untervermietung an Dritte (Coworking-Nutzer) ist mit Zustimmung der Vermieterin gestattet; die Zustimmung gilt als generell erteilt für Vertragslaufzeiten der Unterkunden von maximal 24 Monaten.

Kündigung

Ordentliche Kündigung während der Festlaufzeit ist ausgeschlossen. Bei Insolvenz der Mieterin gilt § 109 InsO.

WVB Grundbesitz Charlottenburg GmbH & Co. KG, unterzeichnet 14.03.2022

Nachtraege zum Mietvertrag

Nachtrag 1 - Untervermietungserlaubnis erweitert (15.09.2023)

Die Vermieterin erweitert die generelle Untervermietungserlaubnis auf Vertragslaufzeiten der Unterkunden von bis zu 36 Monaten, gegen eine einmalige Zustimmungsgebuehr von 2.500 EUR.

Nachtrag 2 - Umbau 1. Obergeschoss (10.01.2024)

Die Mieterin wird ermächtigt, im 1. Obergeschoss Trennwände fuer 12 zusätzliche Büro-Boxen zu errichten. Rückbauverpflichtung bei Vertragsende: ja, auf Kosten der Mieterin. Die Vermieterin gewährt einen Baukostenzuschuss von 18.000 EUR, verrechnet mit drei Monatsmieten.

Nachtrag 3 - Erhöhung Kautiön (22.11.2024)

Aufgrund der erweiterten Nutzfläche durch den Umbau wird die Kautiön um 9.200 EUR auf insgesamt 64.400 EUR erhöht, zahlbar bis 31.12.2024.

WVB Grundbesitz Charlottenburg GmbH & Co. KG

Verpfaendungsvertrag Kautionskonto

Zwischen der Flexhof Berlin GmbH und der Berliner Sparkasse wird folgender Verpfaendungsvertrag zugunsten der WVB Grundbesitz Charlottenburg GmbH & Co. KG geschlossen:

Die Flexhof Berlin GmbH unterhaelt bei der Berliner Sparkasse ein Kautionssparkonto Nr. 1044-887321 mit einem Guthaben von zuletzt 64.400 EUR.

Das Guthaben wird zur Sicherung aller Anspruche der Vermieterin aus dem Mietverhaeltnis Kantstrasse 88-90 verpfaendet. Die Bank bestaetigt, dass ueber das Konto nur mit Zustimmung beider Parteien verfuegt werden darf.

Hinweis der Bank vom 30.06.2026: Aufgrund eines internen Buchungsfehlers wurde das Kautionsguthaben zeitweise nicht getrennt von den sonstigen Geschaeftskonten der Flexhof Berlin GmbH gefuehrt; eine Bereinigung erfolgte am 15.01.2025.

Berliner Sparkasse, Gewerbekundenbetreuung, 20.12.2022

Rückgabeprotokoll Mietflaeche - ausfuehrlich

Rueckgabetermin: 11.06.2026, 10:00 Uhr. Teilnehmer: Hausverwalterin Frau Yvonne Barsch (WVB Grundbesitz), Insolvenzverwalterin Dr. Sabine Threin, technischer Sachverstaendiger Herr Dietmar Rausch.

Zustand Erdgeschoss

Bodenbelag (Teppichfliesen) in Bereich Empfang: starke Abnutzung, punktuelle Flecken (Foto 1-3). Trennwandsystem: 4 von 18 Modulen mit Kratzern (Foto 4).

Zustand 1. Obergeschoss (Umbau-Bereich)

12 Buero-Boxen aus Nachtrag 2 nicht zurueckgebaut (vertraglich vereinbarte Rueckbaupflicht, Foto 5-8). Deckenleuchten: 6 Stueck defekt oder fehlend (Foto 9).

Tiefgarage

13 von 14 Stellplaetzen ordnungsgemaess, 1 Stellplatz mit Oelfleck (Foto 10).

Schluesseluebergabe

42 Schluessel und 8 Transponder zurueckgegeben, 3 Transponder als verloren gemeldet.

Fotoanhaenge (Foto 1 bis Foto 10) liegen als Anlage jpg/ bei.

Protokollfuehrung: Hausverwaltung WVB Grundbesitz Charlottenburg GmbH & Co. KG

12_reparaturkosten_angebot_handwerker.docx

Kostenvoranschlag Reparaturarbeiten - Elektrotechnik Bruns GmbH

Angebot Nr. EB-2026-4471 vom 20.06.2026 fuer die WVB Grundbesitz Charlottenburg GmbH & Co. KG.

Leistungsumfang: Austausch von 6 defekten Deckenleuchten LED-Panel 60x60, inkl. Montage und Entsorgung Altleuchten, 1. Obergeschoss Kantstrasse 88-90.

Materialkosten: 840,00 EUR. Arbeitszeit: 6 Stunden a 68,00 EUR = 408,00 EUR. Anfahrt und Entsorgung: 120,00 EUR.

Nettosumme: 1.368,00 EUR zzgl. 19 % USt 259,92 EUR. Gesamtsumme: 1.627,92 EUR.

Angebot gueltig bis 20.07.2026.

Elektrotechnik Bruns GmbH, Berlin-Wedding

Kostenvoranschläge Malerarbeiten und Bodenbelag

Angebot Malerbetrieb Kowalski (23.06.2026)

Ausbesserung und Neuanstrich Wandflächen Erdgeschoss nach Entfernung Trennwandsystem:
620 qm, 8,50 EUR/qm netto = 5.270,00 EUR netto.

Angebot Bodenwerk Nordberg (24.06.2026)

Austausch Teppichfliesen Empfangsbereich, 140 qm, inkl. Unterbodenvorbereitung: 42,00
EUR/qm netto = 5.880,00 EUR netto. Rückbau 12 Büro-Boxen 1. OG (Trockenbauwände,
Elektroinstallation zurückbauen): Pauschalangebot 8.400,00 EUR netto.

Gesamtsumme beider Angebote netto: 19.550,00 EUR, brutto 23.264,50 EUR.

Malerbetrieb Kowalski / Bodenwerk Nordberg GmbH, Berlin

Sachverständigengutachten zur Wertminderung der Mietsache

Gutachter: Dipl.-Ing. Dietmar Rausch, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Schäden an Gebäuden, Berlin.

Auftrag: Feststellung des über die normale Abnutzung hinausgehenden Instandsetzungsbedarfs der Mietfläche Kantstrasse 88-90 nach Beendigung des Mietverhältnisses mit der Flexhof Berlin GmbH.

Feststellungen

Der nicht zurückgebaute Umbau des 1. Obergeschosses (12 Büro-Boxen) stellt eine über die vertragsgemäße Nutzung hinausgehende bauliche Veränderung dar, deren Rückbau vertraglich geschuldet ist (Nachtrag 2). Rückbaukosten laut vorliegenden Angeboten: 8.400 EUR netto.

Die Abnutzung von Bodenbelag und Trennwandsystem im Erdgeschoss bewegt sich teils im Rahmen üblicher Abnutzung bei sieben Jahren Mietdauer, teils darüber hinaus (punktueller Flecken, 4 beschädigte Trennwandmodule).

Ergebnis

Der Sachverständige schätzt den über die normale Abnutzung hinausgehenden Instandsetzungsbedarf auf insgesamt 14.200 EUR netto (Rückbau, Trennwandreparatur, Deckenleuchten, Ölfleck-Beseitigung Tiefgarage).

Dipl.-Ing. Dietmar Rausch, Berlin, 05.07.2026

Betriebskostenabrechnung 2024

Abrechnungszeitraum: 01.01.2024 bis 31.12.2024.

Vorauszahlungen geleistet: 38.400,00 EUR (12 x 3.200,00 EUR).

Tatsächliche Betriebskosten: Heizung/Warmwasser 11.240,00 EUR, Wasser/Abwasser 6.180,00 EUR, Versicherung 4.920,00 EUR, Hausmeister/Reinigung 14.760,00 EUR, Grundsteuer 5.340,00 EUR, Sonstiges 2.100,00 EUR. Summe: 44.540,00 EUR.

Nachzahlung zulasten der Flexhof Berlin GmbH: 6.140,00 EUR, fällig zum 30.09.2025. Die Nachzahlung wurde bis zur Insolvenzeroeffnung nicht beglichen und ist Gegenstand der Forderungsanmeldung.

WVB Grundbesitz Charlottenburg GmbH & Co. KG, Abrechnungsstelle, 15.08.2025

Antrag auf Kautionsauskehr mit Bankverrechnung

Die WVB Grundbesitz Charlottenburg GmbH & Co. KG beantragt bei der Berliner Sparkasse die Auskehr des verpfändeten Kautionsguthabens (Konto 1044-887321, Stand 64.400 EUR) zur teilweisen Befriedigung ihrer Forderungen aus Nutzungsentschädigung, Betriebskostennachzahlung und Instandsetzung.

Berechnung: Betriebskostennachzahlung 6.140,00 EUR, Instandsetzungsbedarf laut Gutachten 14.200,00 EUR, offene Nutzungsentschädigung Mai/Juni 2026 (2 x 21.600,00 EUR) 43.200,00 EUR. Gesamtforderung: 63.540,00 EUR.

Beantragte Verrechnung mit Kautionsguthaben 64.400,00 EUR, verbleibender Ueberschuss zugunsten der Masse: 860,00 EUR.

Die Insolvenzverwalterin wird um Zustimmung zur Verrechnung binnen zwei Wochen gebeten.

WVB Grundbesitz Charlottenburg GmbH & Co. KG, RA Dr. Volker Ehmke, 10.07.2026

Aktenvermerk - Anfechtungsprüfung Kautionserhöhung

Verfasserin: Dr. Sabine Threin, Insolvenzverwalterin.

Zu prüfen ist, ob die Erhöhung der Kaution um 9.200 EUR gemäss Nachtrag 3 vom 22.11.2024 der Anfechtung nach §§ 129 ff. InsO unterliegt.

Die Zahlung erfolgte am 28.12.2024. Der Insolvenzantrag wurde am 02.06.2026 gestellt. Der Zeitraum von mehr als 18 Monaten zwischen Zahlung und Antragstellung liegt ausserhalb der 3-Monats-Frist des § 130 InsO.

Zu prüfen bleibt eine Anfechtung nach § 133 Abs. 1 InsO (Vorsatzanfechtung, 10-Jahres-Frist), wofür bislang keine tragfähigen Anhaltspunkte für einen Benachteiligungsvorsatz der Schuldnerin vorliegen. Der Vermerk ist als reine Prüfungsnotiz zu verstehen; eine abschliessende Bewertung steht noch aus.

Interner Aktenvermerk, 12.07.2026

Prüfungsschreiben der Insolvenzverwalterin an die Vermieterin

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen der Forderungsprüfung zur angemeldeten Forderung Nr. 14 (WVB Grundbesitz Charlottenburg GmbH & Co. KG, 63.540,00 EUR) widerspreche ich der Forderung gemäss § 178 InsO in Höhe eines Teilbetrags von 14.200,00 EUR (Instandsetzungsbedarf laut Sachverständigengutachten), da die zugrunde liegende Rückbauverpflichtung aus Nachtrag 2 nach meiner vorläufigen Einschätzung nicht in voller Höhe zu Lasten der Masse geht.

Die übrigen Teilbeträge (Betriebskostennachzahlung 6.140,00 EUR und Nutzungsentschädigung 43.200,00 EUR) werden zur Tabelle festgestellt.

Ich bitte um Mitteilung, ob der Widerspruch akzeptiert oder gerichtlich geklärt werden soll.

Dr. Sabine Threin, Insolvenzverwalterin, Berlin, 15.07.2026

Entwurf Feststellungsklage gemaess Paragraf 179 InsO

An das Amtsgericht Charlottenburg (Entwurf, noch nicht eingereicht).

Klaegerin: WVB Grundbesitz Charlottenburg GmbH & Co. KG. Beklagte: Dr. Sabine Threin als Insolvenzverwalterin ueber das Vermoeegen der Flexhof Berlin GmbH.

Antrag: Es wird festgestellt, dass der Klaegerin eine Forderung in Hoehe von 14.200,00 EUR als Insolvenzforderung im Rang des § 38 InsO zusteht.

Begrueundung (Entwurf): Die Rueckbauverpflichtung aus Nachtrag 2 zum Mietvertrag vom 10.01.2024 sei eine vertragliche Nebenpflicht, deren Nichterfuellung einen Schadensersatzanspruch nach § 280 Abs. 1 BGB begruende. Der Anspruch sei in voller Hoehe des Sachverstaendigengutachtens berechtigt.

Dieser Entwurf ist noch nicht final abgestimmt und dient der Vorbereitung des Prüfungstermins.

RA Dr. Volker Ehmke, Entwurf vom 22.07.2026

Massekalkulation und vorläufige Quotenberechnung

Masseaktiva

Verwertung Bueroausstattung und IT: 18.400,00 EUR. Ueberschuss Kautionsverrechnung: 860,00 EUR. Forderungseinzug offene Kundenrechnungen: 24.600,00 EUR. Bankguthaben zum Eroeffnungsstichtag: 4.120,00 EUR. Summe Masseaktiva: 47.980,00 EUR.

Massekosten und Masseverbindlichkeiten

Verguetung Insolvenzverwalterin (vorlaeufig geschaetzt): 14.200,00 EUR. Gerichtskosten: 1.800,00 EUR. Sonstige Masseverbindlichkeiten: 2.400,00 EUR. Summe: 18.400,00 EUR.

Verteilungsmasse

Verbleibend fuer Insolvenzgläubiger: 29.580,00 EUR bei festgestellten Forderungen von insgesamt 231.130,80 EUR (ohne bestrittene Betraege), entsprechend einer vorlaeufigen Quote von rund 12,8 %.

Dr. Sabine Threin, Insolvenzverwalterin, Zwischenstand 20.07.2026

Aktenvermerk - Prüfung Aufrechnung gemäss Paragraph 94 ff. InsO

Verfasserin: Dr. Sabine Threin.

Zu prüfen ist, ob die Berliner Sparkasse berechtigt war, am 31.05.2026 eine Kontokorrentverrechnung in Höhe von 8.900,00 EUR zulasten des Geschäftskontos der Flexhof Berlin GmbH vorzunehmen, nachdem der Insolvenzantrag am 02.06.2026 gestellt wurde.

Die Verrechnung erfolgte vor Antragstellung, sodass § 96 Abs. 1 Nr. 1 InsO (Aufrechnungsverbot nach Verfahrenseröffnung) nicht unmittelbar einschlägig erscheint. Zu prüfen bleibt, ob die Bank zum Zeitpunkt der Verrechnung bereits Kenntnis von einem Insolvenzantrag oder der Zahlungsunfähigkeit hatte, was eine Anfechtung der Rechtshandlung nach §§ 129 ff. InsO in Verbindung mit § 96 Abs. 1 Nr. 3 InsO ermöglichen würde.

Dieser Vermerk fasst nur den Prüfungsstand zusammen; eine Entscheidung über das weitere Vorgehen steht noch aus.

Interner Aktenvermerk, 14.07.2026

Schriftwechsel Insolvenzverwalterin - Vermieterin (Zusammenstellung)

Schreiben vom 05.06.2026 (Verwalterin an Vermieterin)

Mitteilung ueber die Eroeffnung des Insolvenzverfahrens und Aufforderung zur Forderungsanmeldung binnen der gesetzlichen Frist.

Schreiben vom 20.06.2026 (Vermieterin an Verwalterin)

Ankuendigung der Forderungsanmeldung sowie Bitte um zeitnahe Terminvereinbarung zur Ruecknahme der Mietflaeche.

Schreiben vom 02.07.2026 (Verwalterin an Vermieterin)

Bestaetigung des Rueckgabetermins am 11.06.2026 (bereits erfolgt) und Ankuendigung, dass die Instandsetzungsforderung noch geprueft werde.

Schreiben vom 16.07.2026 (Vermieterin an Verwalterin)

Nachfrage zum Stand der Pruefung und Hinweis auf drohende Verzugszinsen.

Zusammenstellung Kanzleiakte, Stand 20.07.2026

Musterrückgabeprotokoll Nachbarobjekt (Vergleichsobjekt)

Zum Vergleich der üblichen Abnutzung wird das Rückgabeprotokoll eines vergleichbaren Nachbarobjekts (Kantstrasse 92, ebenfalls Coworking-Nutzung, Rückgabe 14.02.2026, anderer Mieter) beigelegt.

Zustand bei Rückgabe nach 6 Jahren Mietdauer: Bodenbelag mit üblichem Abrieb, keine Fehlstellen. Trennwandsystem: keine Beschädigungen. Keine baulichen Veränderungen, keine offenen Rückbaupflichten.

Dieses Vergleichsobjekt dient der Einordnung, welcher Instandsetzungsbedarf über die normale Abnutzung hinausgeht und welcher nicht.

Hausverwaltung WVB Grundbesitz Charlottenburg GmbH & Co. KG, 14.02.2026

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

07_auszug_insolvenztabelle_2026-07-06.pdf

Auszug Insolvenztabelle

Auszug mit laufender Nummer, Gläubiger, Betrag, Rechtsgrund und vorläufigem Prüfvermerk. Die endgültige Feststellung erfolgt erst im Prüfungstermin.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

kostenvoranschlag_elektrotechnik_bruns_original.pdf

pdfs/kostenvoranschlag_elektrotechnik_bruns_original.pdf

Elektrotechnik Bruns GmbH

Berlin-Wedding

Angebot Nr. EB-2026-4471 vom 20.06.2026

Austausch von 6 defekten Deckenleuchten LED-Panel 60x60, inkl. Montage und Entsorgung
Altleuchten. Nettosumme: 1.368,00 EUR zzgl. 19% USt. Gesamtsumme: 1.627,92 EUR.